

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6043 -
6044/2557

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายคมศักดิ์หรือโอม สมพงษ์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 208, มาตรา 225

ป.อ. มาตรา 288

ได้ความตามคำเบิกความของจำเลยประกอบทะเบียนบ้าน และสัญญาเช่าทรัพย์สินว่า จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 55/22 ตรอกวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเดินทางไปบ้านดังกล่าวได้ แต่การส่งสำเนาอุทธรณ์เพื่อให้จำเลยแก้อุทธรณ์ ระบุบ้านที่อยู่ของจำเลยเป็นแขวงบางยี่เรือ ซึ่งเป็นการระบุตามที่ปรากฏในฟ้อง และไม่มีการระบุตรอก เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยไม่ได้เนื่องจากหาไม่พบ กรณีดังกล่าวเป็นการผิดพลาดในเรื่องภูมิลำเนาของจำเลย อย่างไรก็ตาม จำเลยแต่งตั้งทนายความเข้ามาต่อสู้คดีตั้งแต่ชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยไม่ได้ ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะสั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้ทนายจำเลยแทน แต่ศาลชั้นต้นสั่งให้รับส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์ จำเลยจึงไม่มีโอกาสแก้อุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เพิกถอนเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เท่านั้น โดยมีได้พิจารณาสั่งเรื่องการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยว่ายชอบหรือไม่ คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ชอบ แม้มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังใหม่ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวก็เป็นการพิจารณาพิพากษาโดยมิชอบด้วยเช่นกัน กรณีมีเหตุสมควรให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 208 (2)

ประกอบมาตรา 225 และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ของ
จำเลย

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
33, 58, 83, 288, 289 และบวกโทษจำคุกจำเลยที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ 3411/2546 ของศาลแขวงธนบุรี เข้ากับโทษของจำเลยคดีนี้ ริบคอ
ขวดสุราแตกของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ริบคอขวดสุราแตกของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 ประกอบมาตรา 86 จำคุก 10 ปี ริบคอขวดสุราแตกของกลาง บวก
โทษจำคุก 4 เดือน ที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3411/2546 ของ
ศาลแขวงธนบุรี เข้ากับโทษจำคุกของจำเลยในคดีนี้ เป็นจำคุก 10 ปี 4 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องขอให้มีการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยเพื่อแก้อุทธรณ์ใหม่
และขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาใหม่

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2551 เฉพาะส่วนที่ถือว่าอ่านให้จำเลยฟัง ให้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังใหม่แล้วดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังใหม่เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 และออกหมายจำคุกจำเลยระหว่างอุทธรณ์ฎีกาตามผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

จำเลยฎีกาคำสั่งและคำพิพากษา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความตามคำเบิกความของจำเลยประกอบทะเบียนบ้าน สัญญาเช่าทรัพย์สินวัดใหญ่ศรีสุพรรณว่า จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 55/22 ตรอกวัดใหญ่ศรีสุพรรณ ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเดินทางไปบ้านเลขที่ดังกล่าวได้ แต่การส่งสำเนาอุทธรณ์เพื่อให้จำเลยแก้อุทธรณ์ ระบุบ้านที่อยู่ของจำเลยเป็นแขวงบางยี่เรือซึ่งเป็นการระบุตามที่ปรากฏในฟ้อง และไม่มีการระบุตรอก เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยไม่ได้เนื่องจากหาไม่พบโดยได้สอบถามจากไปรษณีย์แล้วบ้านเลขที่ดังกล่าวไม่มีในพื้นที่ส่ง กรณีดังกล่าวเป็นการผิดพลาดในเรื่องภูมิลำเนาของจำเลย อย่างไรก็ตาม จำเลยแต่งตั้งทนายความเข้ามาต่อสู้คดีตั้งแต่ชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยไม่ได้ ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะสั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้ทนายจำเลยแทน แต่ศาลชั้นต้นสั่งให้รับส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์จำเลยจึงไม่มีโอกาสแก้อุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เพิกถอนเฉพาะการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เท่านั้น โดยมีได้พิจารณาสั่งเรื่องการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยชอบหรือไม่ คำสั่งศาลอุทธรณ์ดังกล่าวจึงไม่ชอบ แม้มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยฟังใหม่ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าวก็เป็นการพิจารณาพิพากษาโดยมิชอบด้วยเช่นกัน กรณีมีเหตุสมควรให้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 208 (2) ประกอบมาตรา 225 และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ของจำเลย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการในเรื่องส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยแก้อุทธรณ์แล้วส่งให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป

(พีรพล พิश्यวัฒน์-วีรา ไวยหงษ์ รินทร์ศรี-พันธุ์สา บัวทอง)

ศาลอาญาธนบุรี - นายวิทยา ยิ่งวิริยะ

ศาลอุทธรณ์ - นายวรนนท์ ประถมปัทมะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ5320/2548

ต้น

หมายเหตุ